

من له حق تأجير الشيء

يعد عقد الإيجار من أهم العقود التي تنظم استغلال الأشياء وانتفاع الأفراد بها في المعاملات المدنية حيث يقوم على تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء مقابل أجر معين ويثير هذا العقد عدة تساؤلات حول من يملك حق تأجير الشيء وما هي الضوابط التي تحكم هذا الحق في إطار القواعد العامة للقانون المدني و من له حق الانتفاع أو تأجير الشيء هم:

أولاً: المالك المؤجر:

و يتفرع من هذه الحالة الآتى:

البالغ الرشيد:

يستطيع الشخص المالك البالغ سن الرشد (21 عاما طبقا للقانون المصرى) أن يؤجر ما يملكه فإذا كان له الحق أن يتصرف فيه بالبيع مادام لم يلحق به عيب من عيوب الإرادة و نصت المادة 802 من القانون المدنى أنه “**لمالك الشيء وحده حق استعماله و استغلاله و التصرف فيه فى حدود القانون**”

القاصر و المحجور عليه:

إذا كان المالك محجورا عليه أو قاصرا وجب الرجوع للأحكام التى تتعلق بالأهلية و منها قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 فالمالك وفق هذا القانون يستطيع تارة أن يؤجر فى حدود معينة و تارة أخرى لا يستطيع أن يؤجر فى حدود أخرى إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة

المريض مرض الموت:

يستطيع المالك البالغ سن الرد أن يؤجر ملكه حتى وإن كان فى مرض الموت بشرط أن يكون ذلك بمقابل أما إن كان على سبيل التبرع بأن يؤجر الشئ المملوك دون أخذ أجرة من المستأجر أو يأخذ منه لكنه يقل بكثير عن أجرة المثل

الإيجار الصادر من المشتري و البائع بعقد غير مسجل:

الإيجار الصادر من المشتري أو البائع بعقد غير مسجل يثير مشكلات تتعلق بنفاذه في مواجهة الغير إذ إن عدم تسجيل عقد البيع يجعل الملكية غير ثابتة في مواجهة الكافة ومع ذلك يظل هذا الإيجار صحيحا بين طرفيه لكنه لا يكون نافذا في حق المالك الحقيقي إلا وفق الضوابط التي حددها القانون المدني

ثانيا: الإيجار الصادر ممن يملك منفعة الشئ:

أجاز القانون لمن كان له الحق على منفعة الشئ أن يكون له حق إدارته و يثبت هذا الوصف لكل من صاحب حق الانتفاع و الدائن المرتهن رهنا حيازيا و كذلك المستأجر

ثالثا: الإيجار الصادر ممن يملك إدارة الشئ:

وفقا للقاعدة العامة أن من يملك الشئ يملك حق إدارته لكن قد يثبت حق الإدارة لشخص آخر غير المالك هذا الشخص يكون نائبا عن المالك فى استعمال الحق وقد تكون النيابة عن هذا الحق إما نيابة اتفاقية كالوكيل و يندرج تحت ذلك مفتش الزراعة و مدير الشركة و الزوج او النيابة القضائية كالحارس

القضائى و الوصى و القيم او نيابة قانونية كالولى و أمين
التفليسة و ناظر الوقف

رابعاً: إيجار ملك الغير (المؤجر الفضولى):

إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المؤجرة أو له عليها حق انتفاع أو
له حق الإدارة فهنا يقع عليه وصف الفضولى و الفضولى قد
يكون مالكا فى الشيوع وجاوز الحدود المقررة أو حائزا للعين
المؤجرة أو غير حائز لها